于都利村“12·6”一般道路交通事故调查报告

2023年12月6日19时01分许，廖*驾驶赣B3****重型半挂车，赣B88**挂牵引车沿219省道自北向南方向行驶，行至219省道470KM+150M（于都县利村乡三坊头小学门口）路段时，与前方行人华*招发生交通事故，造成华*招受伤经医院抢救无效死亡的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、利村乡人民政府等单位派员组成的于都利村乡“12.6”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都利村乡“12.6”一般道路交通事故是一起因于都县**运输有限公司安全主体责任不落实、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣B3****重型半挂牵引车，车辆所有人：于都县**运输有限公司，登记住所：江西省赣州市于都县罗坳镇黄坳村黄坳组，车辆使用性质：货运。品牌型号：豪沃牌ZZ4257V324GE1，车辆识别代号：LZZ1CLWBXMD79****，发动机号码:7621A0****，注册日期:2021年05月14日，发证日期:2021年05月14日，档案编号:36070102****,核定载人数:2人,整备质量:8800KG,准牵引质量:40000KG。

2.赣B88**挂重型自卸半挂车，车辆所有人：于都县**运输有限公司，登记住所：江西省赣州市于都县罗坳镇黄坳村黄坳组，车辆检验有效期至2022年05月,车辆使用性质:货运。品牌型号通泰鼎盛牌TZL9402ZHX,车辆识别代号:LA9940Z3XM0TZ****,注册日期:2021年05月14日，发证日期:2021年05月14日，总质量：40000KG，整备质量：8650KG，核定载质量：31350KG。

（二）事故车辆驾驶员、死者情况

1.赣B3****重型半挂牵引车驾驶员:廖*,男,1987年4月出生，住址：湖南省攸县黄丰桥镇吉林桥村坪里组坪里020号，驾驶证号：43022319870427****，准驾车型：A2，2011年9月24日初次领驾驶证，驾驶证有效期至2027年9月24日，事发前驾驶证状态为正常。

2.华*招,(死者)女,1940年2月出生,汉族,住江西省赣州市于都县禾丰镇尧口村下芫组尹屋101号，公民身份证号：

362132194002O3****，交通方式：步行。

（三）事故发生单位概况

于都县**运输有限公司，成立于2018年5月23日，法定代表人漆*鹏，《营业执照》统一社会信用代码：91360731MA37XC****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省赣州市于都县罗坳镇黄坳村黄坳组，注册资本壹佰万元整，有效期：2018年5月23日至长期，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营，城市配送送输服务（不含危险货物），保险经纪业务（依法须然批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目，运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，商务代理代办服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车租赁，汽车新销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），登记机关：于都县市场监督管理局。

于都县**运输有限公司取得了《道路运输经营许可证》，证号：赣交运管许可赣字36073122****号，有效期至2025年8月26日，发证机关：于都县行政审批局，经济性质：道路普通货物运输。

于都县**运输有限公司法定代表人和主要负责人漆*鹏，安全管理人员肖*华、刘*和两个文员。登记在公司名下有50台左右

的车辆（15至20台车在运营，其余车辆是闲置状态）。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.于都县**运输有限公司道路运输企业安全生产管理人员肖*华取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，身份证号：360731199411112****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证明编号：B0120233616****，有效期限：2023年11月24日至2026年11月24日；道路运输企业安全生产管理人员刘*取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证明编号：B0120223691****，初始领证日期：2022年3月14日。

2.公司建立了《安全生产责任制度》、《安全生产教育和培训制度》、《安全风险分级管控和隐患排查治理制度》、《安全生产投入制度》、《危险作业管理制度》、《生产经营场所和设施、设备、工艺安全管理制度》、《劳动防护用品配备和使用管理制度》、《其他保障安全生产的规章制度》、《安全生产考核奖惩制度》、《道路运输安全生产操作规程》、《车辆运输应急预案》、《安全生产标准化建设管理制度》、《生产安全事故报告和处理制度》、《事故处理应急预案》。

3.提交的其他资料：《2023安全教育培训计划》、《于都县**运输有限公司驾驶员安全培训记录》、《道路运输安全事故隐患台账》、《安全教育考试试题》。

（五）事故发生经过

2023年12月06日18时30分许，廖*驾驶一辆赣B3****/赣B88**挂重型半挂牵引车，从江西省赣州市于都县罗坳镇万年青水泥厂方向往江西省赣州市于都县禾丰镇方向行驶，19时01分许，以50KM/小时行至于都县利村乡三坊头小学门口路段时，突然看到前面约50米右侧机动车道上靠右侧有一个黑影子（华*招），等廖*看清楚的时候，本能反应采取了紧急制动并且打方向盘避让，但来不及了，于是就撞上了那个行人，同时车辆也停下来了，廖*就立马下车查看对方伤者的伤势，看到对方头部流出很多血，立即报了120急救和交警，之后廖*就打了电话给朋友，过了一会儿120急救车就来到了事故现场，廖*陪同被撞的伤者一起去了于都县人民医院，之后交警就来到了医院找到了廖*，当时伤者没有确定身份信息，没有家属在场，廖*陪同伤者在医院进行抢救，2023年12月07日上午，廖*得知已经找到伤者家属了，家属也联系了廖*，2023年12月10日上午伤者抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故现场位于219省道470KM+150M(于都县利村乡三坊头村)路段，道路呈南北走向，南往于都县利村乡利村车站方向，北往于都县县城方向，道路中间漆画黄实虚线，道路两侧漆画单白实线，事发道路划有减速标线及漆画人行横道，平直沥青路面路面干燥、完好。事发路段为村庄、学校路段，可视范围直路长度约

140 米，路段标示限速 40KM/小时。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡，直接经济损失约 80 万元左右。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 12 月 06 日 19 时 01 分许，报警人廖*拨打了 120 急救和 110 报警电话，称自己驾驶车辆行驶在于都县利村乡三坊头小学门口路段时撞到了一个行人，对方头部流出很多血，是一名女性老人。120 急救中心和交管部门接警后迅速派员赶往现场。

（二）事故现场应急处置情况

于都县公安局交通管理大队到达事故现场后，立即组织事故处置并配合 120 医务人员展开对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

伤者华*招经现场急救医务人员处置好后医院抢救，三天后因伤势过重死亡，目前肇事车辆方与死者家属达成了《赔偿协议》，协议除保险额外另支付 8 万元给对方家属作为赔偿。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故发生的直接原因：（1）当事人廖*夜间驾驶技术性能不符

合要求的机动车上道路行驶，途经事发路况复杂路段未降低行驶速度确保安全驾驶；（2）华*招步行经过事发路段时，未靠边行走。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]毒鉴字第1996号）证实：廖*血液内未检出乙醇成份。

2.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]病鉴字第367号）证实：华*招符合交通事故致颅脑闭合型损伤而死亡。

3.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]痕鉴字第4021号）证实：赣B3****/赣B88**挂车辆在事故发生前通过此区间的行驶速度约为50公里/小时。

4.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]痕鉴字第4020号）证实：（1）赣B3****/赣B88**挂车辆第五轴轮胎花纹不一致不符合中华人民共和国GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》中行驶系9.1.3“同一轴上的轮胎规格和花纹应相同，轮胎规格应符合整车制造厂的规定。”的要求。（2）赣B3****/赣B88**挂车辆第六轴右侧外轮胎胎面异常磨损不符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中行驶系9.1.7“轮胎胎面不应由于局部磨损而暴露出轮胎帘布层。轮胎不应有影响使用的缺损、异常磨损和变形。”的要求。第五轴轮胎花纹不一致、第六轴右侧外轮胎胎面暴露轮胎帘

布层，影响制动力均衡和安全行驶。

5.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]痕鉴字第4023号）证实：赣B3****/赣B88**挂“豪沃”牌重型半挂牵引车右后侧部位符合碰撞软性（如人体）所形成。

6.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2023]物鉴字第106号)证实:依据现有资料和DNA分析结果,支持华*招为尹积福的生物学母亲。

（三）其他可能因素排除

事发当天晴天，事发地区无自然灾害、道路安全设施缺失和人为刑事，事故地点位于219省道470K+150M(于都县利村乡三坊头村)路段,事发道路划有标线及清晰完备,沥青路面平直、干燥、完好，双方当事人事发前无过节和利益冲突。

（四）间接原因分析

事故发生的间接原因：于都县**运输有限公司安全主体责任不落实。安全管理不到位；主要负责人、安全管理人员履职不到位；落实隐患排查不到位；肇事驾驶员出车前对车辆技术检查不认真，走过场。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

于都县**运输有限公司安全主体责任不落实,主要负责人、安

全管理人员履职不到位，建立的安全管理制度不结合本行业、本单位实际，存在照搬照抄行为，未建立全员安全生产责任制；未结合本单位实际切实建立和落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；未建立车辆保养台账；安全教育培训不到位、肇事驾驶员未经教育培训合格后上岗作业，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

1.于都县交通运输局对辖区内道路运输公司监管不到位，未认真督促企业落实安全生产主体责任。

2.于都县公安局交通管理大队禾丰中队，对路面交通警示标识不规范排查不力，对上路行驶车辆技术不符合技术要求查处不力。

（三）地方党委政府

利村乡人民政府对本辖区道路交通安全隐患排查不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人员

1.廖*，肇事驾驶员，夜间驾驶技术性能不符合要求的机动车上道路行驶，途经事发路况复杂路段未降低行驶速度确保安全驾驶，是造成本事故的主要原因。廖*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]及《中华人民共和国道路交通

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全

安全法》第四十二条第二款[2]之规定。于都县交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款之规定，认定廖*对本次事故负主要责任。其交通违法行为，建议由县交通管理部门依法依规追究法律责任。

2.漆*鹏，于都县**运输有限公司主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

（二）责任单位

于都县**运输有限公司。对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、第二十八条第

隐患的机动车。”

2[?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。

4[?] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

一款[6]、第三十六条第二款[7]、第四十一条第一款第二款[8]、第四十四条第一款[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[10]，建议由应急管理部门依法给予于都县**运输有限公司公司行政处罚。

六、事故主要教训

企业安全主体责任不落实，主要负责人、安全管理人员履职不到位，，安全管理制度不健全（如未建立全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控制度，未建立车辆保养台账等），不切本单位实际建立安全管理相关制度，存在照搬照抄行为，隐患排查不到位，安全教育培训不到位，驾驶员未经教育培训合格上岗，督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不严格，驾驶员安全意识淡薄，出车前对车辆技术检查不认真，

---

[6][?] 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7][?] 第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[8][?] 第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9][?] 第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10][?] 第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

驾驶不符合技术性能要求的机动车上道路行驶等所引发的安全生产经营性道路交通事故。

七、事故整改和防范措施

为认真汲取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，提出以下防范措施建议:

1、公司要认真吸取事故教训，举一反三，切实落实企业安全主体责任，建立健全并严格落实好安全生产责任制，完善和落实企业管理规章制度，在全公司立即组织好安全教育培训，切实提高从业人员的安全意识，强化对全员安全生产责任制的监督考核，确保全员安全生产责任制落到实处，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，提高安全管理能力;

2.县公安交通管理部门要加大对路面监控和巡查力度，及时发现和纠正路面违章行为，突出做好货运车辆的路面监控，严厉打击不符合技术条件货运车辆上路的交通违法行为，持续保持严管态势;

3.县交通运输管理部门要加大对辖区道路运输企业的执法检查力度，突出做好对本行业安全监管，督促企业落实安全主体责任，切实建立和落实安全管理各项制度;

4.事故发生地利村乡政府要加强辖区道路交通隐患排查力度，做到全覆盖，无死角，及时发现隐患并报相关部门及时整改。

于都利村“12.6”一般道路交通事故调查组